# JEWELLIUS KISTOM GROUP

Jalan K.H. Djawad Faqih MG3, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55153
E-mail : hello.jewelliuskistomgroup@gmail.com Telp : 0877-2857-6447

## SURAT PERJANJIAN MANAJEMEN FREELANCE WRITERS

**I.** Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Asli : Faishal Nafi' Rabbani

NIK : 3516141804050002

Alamat : Suronatan Gg. III No. 29

Telpon : 085731707313

No rekening : 350301061628531 Bank : BRI

a/n : Faishal Nafi' Rabbani Cabang :

No NPWP :

Dalam hal ini bertindak untuk diri sendiri dan selanjutnya disebut *Freelance Writer atau Pengarang m*enyatakan dengan ini bahwa sesungguhnya :

Judul :

Penulis : Faishal Nafi' Rabbani

# JEWELLIUS KISTOM GROUP

adalah benar merupakan karya asli yang dibuat untuk diserahkan dan kemudian akan diterbitkan maupun disebarluaskan secara umum, melalui :

Manajemen : Jewellius Kistom Group

Alamat : Jalan K.H Djawad Faqih MG3, Kota Yogyakarta,

Daerah Istimewa Yogyakarta, 55153

sehingga dengan ini jika terbukti melakukan plagiat atau pengutipan dengan cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam tradisi keilmuan. Atas pernyataan ini selaku *Freelance Writer atau Pengarang* siap menanggung tuntutan / sanksi yang dijatuhkan jika dikemudian hari ada pihak yang merasa dirugikan secara pribadi maupun hukum.

**II. Kistomi Jewelles Makoonama**, mewakili partikelir, bertempat di Yogyakarta, bertindak dalam jabatannya selaku *Project Executive* dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Jewellius Kistom Group berkedudukan di Jalan K.H. Djawad Faqih MG3, RT.041/RW.011, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55153, selanjutnya disebut *Manajemen*.

# JEWELLIUS KISTOM GROUP

**Pasal 1**

**PENULISAN NASKAH, JANGKA WAKTU dan PENYERAHAN NASKAH**

Pengarang, Manajemen, dan Penerbit dengan ini menerangkan membuat perjanjian penerbitan buku (untuk selanjutnya disebut perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Pengarang dalam kedudukannya selaku penulis karya **menyerahkan hak cipta karya kepada Penerbit dalam jangka waktu selamanya dan tidak bisa dipindah tangankan kecuali ada perjanjian baru yang mengaturnya lagi**.
2. Dengan ini menyerahkan kepada Manajemen untuk diserahkan kepada Penerbit naskah tersebut dalam bentuk file. Dan setelah dicetak diganti menjadi judul yang diinginkan oleh penerbit.
3. Pengarang menyerahkan kepada Penerbit hak untuk menerbitkan naskah tersebut, hak untuk menerbitkan ke dalam bahasa lain dan untuk menerbitkan terjemahan naskah itu sendiri atau menyuruh pihak lain untuk melaksanakannya.

**Pasal 2**

**KEWAJIBAN PENGARANG**

1. Pengarang menjamin bahwa ia tidak menyerahkan naskah tersebut kepada pihak lain untuk diterbitkan atau diterjemahkan.
2. Pengarang menjamin bahwa karyanya tersebut tidak mengandung sesuatu yang melanggar hak cipta orang lain.

3. Pengarang menjamin bahwa naskah tersebut tidak mengandung sesuatu yang dapat dianggap sebagai penghinaan atau fitnahan terhadap pihak lain.
4. Pengarang membebaskan Penerbit dari segala tuntutan pihak ketiga berdasarkan hal-hal yang dijaminnya dalam ketiga ayat tersebut di muka ini.
5. Pengarang harus bersedia mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

    a. Pengarang tidak diperkenankan membuat dan/atau menyuruh orang lain membuat karangan lain yang judul dan/atau isinya dapat merugikan Penerbit dalam penjualan naskah tersebut.
    b. Pengarang tidak diperkenankan menerbitkan dan/atau menyuruh pihak lain menerbitkan atau membantu usaha orang/pihak lain untuk menerbitkan karya yang judul dan/atau isinya sama atau hampir sama dengan naskah yang dimaksud dalam Pasal 1.

**Pasal 3**

**HAK dan KEWAJIBAN PENERBIT**

1. Penerbit mengikat diri untuk atas biaya dan resikonya sendiri menerbitkan naskah tersebut selambat-lambatnya 6 bulan kecuali terhalang oleh sebab/keadaan darurat yang tidak dapat dikuasai (*force majeur*) dan bilangan tersebut di luar proses revisi naskah (jika ada).

2. Penerbit mempunyai hak untuk mengundur atau membatalkan naskah yang akan diterbitkan karena alasan pasar yang sedang lesu atau karena terjadi masalah di percetakan yang menjadi rekanan yang akan dikabarkan melalui Manajemen.

**Pasal 4**

**ATURAN TAMBAHAN SETELAH PENERBITAN**

1. Pengarang tidak diperkenankan melakukan perubahan-perubahan atas naskah yang sudah diset di percetakan sehingga mengakibatkan percetakan membebankan biaya tambahan.
2. Dalam hal ketentuan ayat 1 terjadi biaya tambahan tersebut menjadi tanggungan Pengarang.
3. Bila perlu, Pengarang mengikat dirinya untuk atas permintaan Penerbit memeriksa dan membetulkan cobaan cetak naskahnya, selambat-lambatnya tujuh hari setelah menerimanya, dengan ketentuan, tata kerja dan waktu yang ditentukan Penerbit dan selanjutnya memberikan fiat untuk percetakannya. Apabila Penerbit belum menerima kembali naskah tersebut, akan dicetak dengan pembetulan oleh penyunting yang menangani tanpa gangguan dan/atau gugatan/tuntutan dari Pengarang.
4. Dengan ditandatanganinya surat ini maka pengarang memperbolehkan jika karyanya sewaktu-waktu diterbitkan dengan format lain, misalnya format sampul tebal atau buku saku, serta format digital khusus penjualan melalui Google Book yang keamanan privasinya dapat dipastikan aman. Penerbit dan Manajemen dibebaskan dari memberikan tambahan fee.

5. Dengan ditandatanganinya surat ini juga, maka Pengarang memperbolehkan Penerbit untuk melakukan ubah desain kover untuk bisa dijual lagi di pasar jika buku dianggap lesu penjualannya (penghabisan stok di gudang Penerbit).
6. Karena naskah sudah menjadi milik Penerbit, maka Pengarang juga memperbolehkan Penerbit untuk mencetaknya kembali di masa depan dengan atau tanpa melakukan konfirmasi kepada Pengarang.

**Pasal 5**

**FINISHING**

Dalam menerbitkan naskah tersebut menjadi buku, Penerbit berhak menentukan judul buku, bentuk buku, sampul buku, nama pengarang diganti tidak sesuai nama asli, tata letak, tipografi, desain cover, jumlah tiras serta harga jual. Dalam penentuan judul buku, nama pengarang, dan rancangan sampul buku, pengarang dapat ikut terlibat secara aktif asal tidak membebani dan keputusan akhir tetap ada pada Penerbit.

**Pasal 6**

**PEMBAYARAN NASKAH**

1. Pengarang menjual naskah dan hak penerbitan kepada Penerbit melalui Manajemen, dalam hal ini naskah sudah menjadi milik penerbit.
2. Besarnya nilai penjualan hak penerbitan didasarkan pada kesepakatan antara Manajemen dan Pengarang sebesar **Rp 7.500** per halaman naskah (yang diatur dengan format pemadatan naskah yang sudah ada sebelumnya) akan dibayar penuh **setelah dilakukan naskah dipastikan naik ke proses cetak (*plat cetak*) dari pihak Penerbit**.
3. Penerbit berhak melakukan cetak ulang atas naskah tanpa harus membayar lagi kepada penulis.
4. Jika suatu saat, naskah Pengarang terjual lebih dari 6000 (enam ribu) eksemplar di pasaran, Pengarang akan mendapat *bonus fee* dari Manajemen sebesar yang diterimanya di awal, dan berlaku kelipatannya setiap terjual 3000 (tiga ribu) eksemplar. Pemberian bonus fee ini menyesuaikan kabar dan kondisi penerbit.

**Pasal 7**

**HAK MANAJEMEN**

1. Manajemen tidak memperkenankan Pengarang melakukan *bypass* langsung ke Penerbit terkait dalam jangka waktu **5 (lima)** tahun setelah menandatangani surat perjanjian manajemen *freelance writer*.

**Pasal 8**

**HAK PENGARANG**

1. Pengarang mendapatkan bonus buku karangannya sendiri yang telah terbit sebanyak **2 (dua)** eksemplar dengan syarat kepadanya wajib melakukan *promo* dengan cara apa pun baik di sosial media maupun media *offline* lain dan dapat menunjukkan bukti *promo* tersebut kepada manajemen.
2. Apabila Pengarang berminat membeli bukunya sendiri, Pengarang berhak mendapat rabat sebesar 30% (tiga puluh persen) dari harga buku setelah ditambah PPN 10%. Peraturan rabat ini hanya berlaku untuk pembelian langsung lewat Penerbit dan dengan catatan terdapat stok buku di Penerbit.
3. Jika pengarang merangkap sebagai *reseller* atau *dropshipper* resmi di Penerbit terkait, maka rabatnya akan diatur kemudian dengan kesepakatan terpisah.

# JEWELLIUS KISTOM GROUP

**Pasal 9**

**LAIN-LAIN**

Asli surat perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing bermaterai cukup dan telah ditandatangani oleh kedua belah pihak sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dengan masing-masing mendapatkan satu eksemplar.

Apabila timbul perselisihan antara Manajemen dan Pengarang mengenai perjanjian ini yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan musyawarah, maka perselisihan tersebut akan diselesaikan secara hukum yang berlaku di Indonesia, dan oleh karena itu kedua belah pihak memilih tempat tinggal yang tetap dan seumumnya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri sesuai kesepakatan.

Demikian perjanjian ini disepakati dan ditandatangani di Yogyakarta tanggal,

| Pengarang | anajemen |
| --- | --- |
| **Faishal Nafi' Rabbani** | **ewelles Makoonama** |